

Guía Jurídica: El Delito de Omisión de la Asistencia Familiar (OAF)



Requisitos y Naturaleza del Delito



Delito de Omisión Propia

Se configura por la simple abstención voluntaria de cumplir con el deber legal establecido.



Necesidad de Resolución Judicial

Solo es delito si existe un mandato judicial previo incumplido en la vía civil.



Consumación Instantánea

El delito se perfecciona al vencer el plazo del requerimiento de pago judicial.



Sanciones y Agravantes

3



Pena Base: Hasta 3 años

Prisión o servicio comunitario por omitir la prestación de alimentos establecida por el juez.



Simulación y Abandono Malicioso

Fingir deudas o renunciar al trabajo para no pagar eleva la pena hasta 4 años.



Excepción a la "Cárcel por Deudas"

La Constitución permite la prisión efectiva por incumplimiento de deberes alimentarios.

Resumen de las Penas Privativas de Libertad

Omisión básica (Art. 149, 1er párrafo)



No mayor de 3 años

Simulación de deudas o renuncia maliciosa



Entre 1 y 4 años

Si resulta en muerte (y pudo preverse)



Entre 3 y 6 años